

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1799/2533

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด

โจทก์

นางสาวช่อทิพย์ พนกานต์ กับพวก

จำเลย

นางสาวทิพย์วิมล พนกานต์ ทนาย

จำเลยที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 236

ความว่า จำเลยที่ 1 ฎีกาคำสั่ง ศาลชั้นต้นสั่งว่า คำสั่งของศาลอุทธรณ์ถึงที่สุด ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 236 จึงไม่รับฎีกาคำสั่ง

จำเลยที่ 1 เห็นว่า คำสั่งของศาลอุทธรณ์ที่ปฏิเสธไม่รับอุทธรณ์ยื่นตามคำสั่ง ของศาลชั้นต้นกรณีนี้เป็นคำสั่งที่ยังไม่ถึงที่สุดเพราะถือว่าเป็นคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการบังคับคดีซึ่งกฎหมายไม่ได้บัญญัติไว้ให้ถึงที่สุด จำเลยที่ 1 จึงชอบที่จะใช้สิทธิในการอุทธรณ์ฎีกาได้ตามหลักกฎหมายทั่วไป โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยที่ 1 ไว้พิจารณาด้วย

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 203)คดีสืบเนื่องจากเจ้าพนักงานบังคับคดีทำการขายทอดตลาดทรัพย์สินของจำเลยที่ 1 เพื่อนำเงินมาชำระหนี้ตามคำพิพากษาแก่โจทก์ ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ขายได้ตามราคาที่ผู้ประมูลให้ราคาสูงสุดจำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องว่า ราคาต่ำไปขอให้ประกาศขายทอดตลาดใหม่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า ได้ขายมาหลายครั้งแล้ว ถ้าจะเลื่อนการขายต่อไปอีกย่อมไม่เป็นธรรมแก่

โจทก์ จำเลยที่ 1 อุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นที่อนุญาตให้ขาย ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับอุทธรณ์

จำเลยที่ 1 อุทธรณ์คำสั่งที่ไม่รับอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 มีคำสั่งว่า พิเคราะห์แล้วเห็นว่า จำเลยที่ 1 ได้ยื่นคำร้องต่อศาลชั้นต้นว่า ขายทรัพย์สินทอดตลาดในราคาต่ำ จำเลยมิได้แสดงให้ศาลเห็นว่าในการขายทอดตลาดได้ราคาต่ำนั้นเจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการบังคับคดีฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติแห่งลักษณะการบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและเกิดความเสียหายแก่เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาแต่ประการใด คำร้องดังกล่าวจึงไม่ชอบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 296วรรคสอง ดังนั้นจำเลยที่ 1 ยังไม่มีสิทธิอุทธรณ์ไม่ ที่ศาลชั้นต้นไม่รับอุทธรณ์ของจำเลยที่ 1 นั้นชอบแล้ว ศาลอุทธรณ์ภาค 1 เห็นพ้องด้วยในผล ให้ยกคำร้อง

จำเลยที่ 1 ฎีกาคำสั่ง ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 200)

จำเลยที่ 1 จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 201)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลอุทธรณ์ภาค 1 ได้มีคำสั่งยื่นตามศาลชั้นต้นที่ไม่รับอุทธรณ์คำสั่งของจำเลยที่ 1 คำสั่งของศาลอุทธรณ์ภาค 1 จึงเป็นที่สุด ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 236ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยที่ 1 ชอบแล้วให้ยกคำร้องคำคำร้องเป็นพับ

---

พิจารณาแล้ว คดีนี้ศาลอุทธรณ์ภาค 1 ได้มีคำสั่งยืนตามศาลชั้นต้นที่ไม่รับ  
อุทธรณ์คำสั่งของจำเลยที่ 1 คำสั่งของศาลอุทธรณ์ภาค 1 จึงเป็นที่สุด ตามประมวล  
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 236 ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยที่ 1  
ชอบแล้วให้ยกคำร้องค่าคำร้องเป็นพับ

(บุญศรี กอบบุญ-เสียง ตริวิมล-สมศักดิ์ วิรุทธิ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ